

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5110/2533

กรมสรรพากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีมน์ ราชวงศ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 30

เมื่อจำเลยที่ 1 ได้รับแจ้งการประเมินแล้ว หากการประเมินไม่ชอบอย่างไร จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ต้องเสียภาษีอากรมีสิทธิที่จะอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หากจำเลยที่ 1 ไม่อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่เรียกเก็บภาษีการค้ำเพิ่มจากจำเลยที่ 1 ย่อมถึงที่สุด.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 แสดงยอดรายรับเพื่อเสียภาษีการค้ำต่ำกว่ายอดรายรับที่เจ้าพนักงานประเมินกำหนดไว้ 3,265,995 บาท ต้องชำระภาษีการค้ำ ภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มเป็นเงิน 244,949.63 บาท และ 24,494.96 บาท ตามลำดับ ซึ่งเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ได้แจ้งการประเมินให้จำเลยที่ 1 ทราบแล้ว แต่จำเลยที่ 1 ไม่นำเงินภาษีอากรดังกล่าวไปชำระให้โจทก์ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งมิได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ประการใด เนื่องจากจำเลยที่ 1 แสดงรายการการค้ำไว้ไม่ถูกต้องจำเลยที่ 1 จึงต้องเสียเบี้ยปรับ

อีก 1 เท่า ของภาษีการค้าที่ต้องเสียเพิ่มกับต้องเสียเงินเพิ่มตลอดจนเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลด้วย และเมื่อคำนวณเงินเพิ่มภาษีการค้าจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 แล้ว จำเลยที่ 1 ต้องชำระเบี้ยปรับภาษีการค้า เงินเพิ่มภาษีการค้าตลอดจนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลให้โจทก์รวม 431,797.72 บาท (เป็นเงินภาษีการค้าตามมาตรา 89 ทวิ 147,593.75 บาท) จึงรวมเป็นภาษีอากรที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระให้โจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น 701,242.32 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินที่กล่าวแล้วกับเงินเพิ่มภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีการค้าที่ต้องชำระเพิ่ม แต่มิให้เกินกว่าจำนวนภาษีการค้าที่จะต้องชำระทั้งนี้นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2532 เป็นต้นไป กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินภาษีการค้าที่ต้องชำระเพิ่มแก่โจทก์ด้วย

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการขาดทุนตลอดมาทั้งได้ยื่นรายการเพื่อชำระภาษีการค้าและชำระภาษีการค้าไว้ถูกต้องแล้วและหนี้ภาษีอากรที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการกระทำของหุ้นส่วน ทั้งการกำหนดรายรับของโจทก์สูงกว่าความเป็นจริง จำเลยทั้งสามจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 1 รับแจ้งการประเมินแล้ว หากการประเมินไม่ชอบอย่างไร จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ต้องเสียภาษีอากรมีสิทธิที่จะอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ได้เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังที่ได้ความมาแล้ว การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่เรียก

เก็บภาษีการค้าเพิ่มมาจากจำเลยที่ 1 ย่อมถึงที่สุด จำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้
ค่าภาษีอากรตามที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าการประเมินไม่ชอบ
เพราะยอดรายรับที่นำมาประเมินไม่ถูกต้องนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อการประเมินเป็น
อันถึงที่สุดดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีปัญหาว่ายอดรายรับที่เจ้าพนักงานประเมินใช้ในการ
ประเมินภาษีชอบหรือไม่ ทั้งปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ศาลภาษีอากรกลางจึงไม่มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัย..."

พิจารณา กลับ ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วม กัน ชำระ ภาษี อากร จำนวน 701,242.72 บาท
 (รวม เงิน เพิ่ม ภาษี การ ค้า คิด ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2532 จำนวน 147,593.75 แล้ว)
 และ เงิน เพิ่ม ภาษี การ ค้า ใน อัตรา ร้อย ละ 1 ต่อ เดือน หรือ เศษ ของ เดือน ของ เงิน ภาษี การ
 ค้า ที่ ต้อง ชำระ เพิ่ม จำนวน 244,949.63 บาท นับ ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม
 2532 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แต่ มิ ให้ เกิน 97,755.88 บาท (เงิน เพิ่ม ภาษี การ
 ค้า พิจารณา ให้ ชำระ แล้ว 147,593.75 บาท) และ ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วม กัน ชำระ เงิน
 ภาษี บำรุง เทศบาล ใน อัตรา ร้อย ละ 10 ของ เงิน เพิ่ม ภาษี การ ค้า ที่ กล่าว แล้ว ด้วย.

(เดชา สุวรรณหโน-อุดม เฟื่องฟุ้ง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ